

Für Geflüchtete wird es enger; Die Ampel hat mit einem Sicherheitspaket schnell auf das Solinger Attentat reagiert. Doch die Union will weitergehen – ihr Vorhaben....

Für Geflüchtete wird es enger; Die Ampel hat mit einem Sicherheitspaket schnell auf das Solinger Attentat reagiert. Doch die Union will weitergehen – ihr Vorhaben ist rechtlich sehr umstritten.

Rheinische Post

Samstag 31. August 2024

Rheinische Post Düsseldorf-Mitte/West

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 4

Length: 935 words

Byline: Mey Dudin, Birgit Marschall

Body

Mey Dudin, Birgit Marschall und Laura Vorberg

Berlin Die Ampelkoalition hat sich schnell auf Konsequenzen aus dem Messer-Attentat in Solingen geeinigt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) informierte am Freitag den Bundestags-Innenausschuss über Motive und Hintergründe des am Donnerstag vorgelegten Sicherheitspakets. Kommende Woche will die Bundesregierung mit Vertretern der Union und den Ländern über weitere Schritte beraten. In den Parteien und bei Fachleuten hat eine kontroverse Debatte über Rechtmäßigkeit und Umsetzbarkeit der Beschlüsse begonnen.

Wie will die Ampel den Schutz vor Attentätern verbessern? Verschärfungen im Waffenrecht durch Messerverbote, mehr Ermittlungsbefugnisse für Bundespolizei und Sicherheitsbehörden sowie aufenthaltsrechtliche Maßnahmen sollen die Terrorgefahr verringern. Abschiebungen auch in die Bürgerkriegsländer Syrien und Afghanistan sollen erleichtert werden. Heimatreisen von Asylbewerbern sollen unter Umständen zur Aberkennung des Aufenthaltsstatus führen. Das Sicherheitspaket legt den Fokus aber vor allem auf sogenannte ausreisepflichtige Dublin-Flüchtlinge, deren Rückführung wie im Fall des Solinger Attentäters ins jeweilige EU-Einreiseland oft scheitert. Eine Dublin-Task-Force aus Bund und Ländern soll Missstände aufzeigen. Um Deutschland unattraktiver für Geflüchtete zu machen, soll es keine Sozialleistungen mehr geben, wenn das EU-Einreiseland die Rückführung eines Ausreisepflichtigen akzeptiert und ihn versorgt.

Was sind Dublin-Flüchtlinge? Der Begriff bezieht sich auf Personen, die über einen anderen EU-Mitgliedsstaat in die EU eingereist sind und dort von den Behörden registriert worden sind. Laut Dublin-Verordnung ist das Land, in dem die Betroffenen erstmals die EU betreten haben, auch für deren Asylverfahren zuständig. Das soll verhindern, dass in mehreren Ländern ein Asylantrag gestellt wird. Viele Geflüchtete reisen weiter – vor allem nach Deutschland. Eine große Gruppe wird in den Einreiseländern aber nicht registriert. Daher ist die Zahl der 2023

Für Geflüchtete wird es enger; Die Ampel hat mit einem Sicherheitspaket schnell auf das Solinger Attentat reagiert. Doch die Union will weitergehen – ihr Vorhab....

offiziell ausreisepflichtigen Dublin-Flüchtlinge mit rund 75.000 im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geflüchteten von fast zwei Millionen seit 2022 (inklusive Ukraine-Flüchtlinge) so gering.

Geht das Paket in den Bundestagsfraktionen der Ampel durch? Die Regierung setzt darauf, dass in den Fraktionen nicht der übliche Ampel-Streit über einzelne Maßnahmen ausbricht. Die FDP musste Zugeständnisse beim Waffenrecht und Datenschutz machen, SPD und Grüne im Asylrecht. Vor allem Teile der Grünen könnten aber die geplanten Leistungskürzungen nicht mittragen: „Es gibt sehr klare Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das Existenzminimum für alle Menschen, auch für Geflüchtete und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die wir zu beachten haben“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann vor Abschluss der Beratung.

Was will die Union noch durchsetzen? Der Union gehen die Schritte nicht weit genug: Sie will vor allem den weiteren Zuzug von Flüchtlingen effektiv stoppen. „Das europäische Asylrecht steht nach den europäischen Verträgen ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Zuständigkeit der Nationalstaaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei. „Deutschland kann in einer Notlage auf den entsprechenden Artikel zurückgreifen. Zurückweisungen sind in diesem Fall ohne Zweifel möglich“, sagte Frei. „Wenn die Koalition keine Notlage zu erkennen vermag, dann will sie den Ernst der Lage nicht wahrhaben“, so der CDU-Politiker. „Deutschland hat allein in den vergangenen zwei Jahren rund 1,7 Millionen Migranten und Flüchtlinge aufgenommen.“ Das Dublin-System sei durch faktische Nichtanwendung in den Erst-einreisestaaten zusammengebrochen. Frei: „Unsere Aufnahmekapazitäten sind längst erschöpft.“

Warum lehnt die Ampel den Unions-vorschlag ab? Das Attentat von Solingen begründet aus Sicht der Ampel keinen Notstand. Frühere Versuche anderer Länder, ihn zu erklären, seien gescheitert. Zudem würde das deutsche Beispiel Nachahmer finden. Andere EU-Länder könnten ihrerseits den Notstand erklären und noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland durchwinken. Die Grünen werfen der Union daher vor, Scheinlösungen aufzutischen. „Wer den Menschen suggeriert, man könne derzeit im großen Stil nach Syrien oder Afghanistan abschieben oder geltendes internationales Recht einfach aussetzen, streut ihnen Sand in die Augen und argumentiert in höchstem Maße unredlich“, sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz.

Ist die Streichung von Leistungen für Dublin-Flüchtlinge rechtlich einwandfrei? Der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration, Hans Vorländer, äußerte sich skeptisch. „Eine Leistungsreduktion ist auch heute schon möglich. Aber ob das Prinzip, nur Bett, Brot und Seife zur Verfügung zu stellen, verfassungsmäßig ist, wird höchstrichterlich entschieden werden müssen“, sagte Vorländer. „Das physische Existenzminimum, das zum Überleben notwendig ist, muss gewährleistet werden, und hier stellt sich die Frage, wie man das bemisst. Wichtig ist dabei, dass der Menschenwürdeschutz des Grundgesetzes gewahrt bleibt. Gar nichts mehr zu geben, wäre also klar verfassungswidrig.“

Turbulente Woche nach den Wahlen

Zeitplan Die Bundesregierung wird voraussichtlich am Dienstag mit Vertretern der Union und der Länder über weitere Schritte zur Migration beraten.

Meseberg Die am 3. September geplante Kabinettsklausur in -Meseberg wurde wegen der Landtagswahlen und des Attentats in Solingen abgesagt.

Für Geflüchtete wird es enger; Die Ampel hat mit einem Sicherheitspaket schnell auf das Solinger Attentat reagiert. Doch die Union will weitergehen – ihr Vorhab....



Für Geflüchtete wird es enger; Die Ampel hat mit einem Sicherheitspaket schnell auf das Solinger Attentat reagiert. Doch die Union will weitergehen – ihr Vorhab....

[Link to PDF](#)

Graphic

Beamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. Foto: Michael Kappeler/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: EUROPÄISCHE UNION (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); MESSERSTECHEREIEN (90%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ATTENTATE (89%); GESETZGEBUNGSORGANE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (75%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (73%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (73%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (73%); ERMITTLUNGEN (70%); OBERSTES GERICHT (60%)

Industry: DATENSICHERHEIT (72%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (92%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (58%); EUROPA (90%); UKRAINE (78%); DEUTSCHLAND (73%); AFGHANISTAN (58%); SYRIEN (58%)

Load-Date: August 31, 2024

End of Document